الباب الثالث: أحكام الصيد، وفيه مسائل:

المسألة الأولى : في تعريف الصيد ، وحكمه ، ودليل مشروعيته :

١- تعريف الصيد :

الصَّيْدُ لغة : مصدر صَادَ يَصِيْدُ صيداً أي : قنصه ، وأَخْذُه خلسة وحيلة ، سواء أكان مأكولاً أم غير مأكول . وأُطلق على المصيد ، تسميةً للمفعول باسم المصدر ، فيقال للحيوان المصيد : صيد .

وشرعاً : اقتناص حيوان حلال متوحش طبعاً ، غير مملوك ، ولا مقدور عليه .

والوَحْشُ : هو كل حيوان غير مستأنس من دواب البر .

٢- مشروعية الصيد :

الصيد مشروع مباح ؛ لقوله تعالى : ﴿ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَٰمِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّى ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ ﴾ [المائدة :١] ، وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَٱصْطَادُوا۟ ﴾ [المائدة :٢] . ولحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال : (إذا أرسلت كلبك المعلم ، وذكرت اسم الله عليه فَكُلْ)[١] .

هذا إن كان الصيد لحاجة الإنسان ، أما إن كان لمجرد اللعب واللهو ، فهو مكروه ؛ لكونه من العبث ، ولنهيه ﷺ أن تُصْبَرَ البهائم[٢] . أي : تتخذ غرضاً للرمي .

المسألة الثانية : الصيد المباح وغير المباح :

الصيد كله مباح بحريه وبريه إلا في حالات :

الحالة الأولى : يحرم صيد الحَرَم للمحرم وغيره ، وذلك بالإجماع ؛ لقوله ﷺ يوم فتح مكة : (إن هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السموات والأرض ... لا يعضد شوكه ،

---

(١) رواه البخاري برقم (٥٤٨٣) ، ومسلم برقم (١٩٢٩) .

(٢) رواه البخاري برقم (٥٥١٣) ، ومسلم برقم (١٩٥٦) .